

PERSONAS JURÍDICAS

PROFESORA TITLAR: DRA. MARIA ELENA SOTTANO

CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

PÚBLICAS	PRIVADAS
1-Estado Nacional, Provincias, Municipios, la Ciudad Autónoma de BsAs, 2.Entidades autárquicas, y demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico les atribuya ese carácter. 3-Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. 4-Iglesia católica.	1-Sociedades 2-Asociaciones civiles. 3-Simples asociaciones 4- Fundaciones 5-Iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas 6-Mutuales. 7-Cooperativas. 8-Consorcio de propiedad horizontal. 9-Toda otra contemplada en disposiciones del Código Civil o en otras leyes cuyo carácter de tal resulte de su finalidad o funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS DE CADA UNA

CARÁCTER PÚBLICO



- 1- Son creadas por la ley y no por la voluntad de las partes
- 2- Tienen como fin inmediato el interés publico
- 3- Actúan con imperium. Es un término de origen romano, que significa el poder del ente para hacer cumplir las decisiones que toma. En el caso de la Nación es la capacidad para ser reconocida como tal en su trato con los otros Estados u otros entes internacionales

CARÁCTER PRIVADO



- 1- Creadas por voluntad de sus miembros.
- 2- Bien común
- 3- Con patrimonio propio
- 4- No subsisten de las asignaciones exclusivas del Estado.

ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1-NOMBRE
2-DOMICILIO
3-OBJETO
4-PATRIMONIO
5-CAPACIDAD DE DERECHO: RIGE EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD , SOLO REALIZAN ACTOS VINCULADOS AL OBJETO SOCIAL.



RESPECTO A LA CAPACIDAD ES IMPORTANTE ACLARAR:

CAPACIDAD DE HECHO = CAPACIDAD DE EJERCICIO

- **ACTUAN POR SI MISMAS A TRAVÉS DE SUS ORGANOS QUE SON SUS ADMINISTRADORES**

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES

- ▶ “La persona jurídica responde por los daños que causen quienes la dirigen o administren en ejercicio u ocasión de sus funciones.”
- ▶ El C.C.C.N. establece que los administradores deben obrar con cuidado y previsión.
- ▶ Para apreciar la responsabilidad de los administradores se deben tener en cuenta los siguientes factores:
 - ▶ Dimensión de la entidad.
 - ▶ Su objeto
 - ▶ Las funciones genéricas que le incumben.
 - ▶ Circunstancias en que debió actuar y no cumplió con su deber.

PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS:

SOCIEDADES

- ▶ **CONCEPTO:** Forma organizada en la que una o más personas se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participado de las ganancias y soportando las pérdidas.
- ▶ **CARACTERÍSTICAS:**
 - ▶ Unipersonales: Estas solo podrán ser constituidas como Anónimas
 - ▶ Compuesta por más de 1 persona
- ▶ **CREACIÓN:** Se establece que la inscripción del acto constitutivo, su modificación y el reglamento en el Registro público del domicilio social y en el Registro que corresponda al asiento de cada sucursal.

PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS:

ASOCIACIONES CIVILES

- ▶ **CONCEPTO:** Son personas jurídicas de existencia ideal que nacen de la unión estable de un grupo de personas físicas que persiguen la realización de un fin común no lucrativo. **EJEMPLO:** A.F.A = ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO
- ▶ **OBJETO:** No debe ser contrario al interés general o al bien común
- ▶ **CONSTITUCIÓN:** Por medio de instrumento público y debe ser inscripto en el Registro correspondiente una vez otorgada la autorización para funcionar
- ▶ **IMPORTANTE:** Hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación

PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS:

SIMPLES ASOCIACIONES

- ▶ **CONCEPTO:** Son personas jurídicas con formalidades más sencillas para su constitución (por su patrimonio o su actividad ej- religiosa) y un régimen de responsabilidad patrimonial agravada para los administradores de la entidad de hecho y de derecho en caso de insolvencia.
- ▶ **CONSTITUCIÓN:** El acto constitutivo debe ser otorgado por instrumento público o privado con firma certificada por escribano público. Al nombre debe agregársele el aditamento **“simple asociación”** o **“asociación simple”**.
- ▶ **IMPORTANTE:** Las simples asociaciones con menos de 20 socios, pueden prescindir del órgano de fiscalización, subsiste la obligación de la certificación de los estados contables.

PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS:

FUNDACIONES

- ▶ **CONCEPTO:** Se constituyen con una finalidad de bien común sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinada a ser posibles sus fines.
- ▶ **CONSTITUCIÓN:** Por instrumento público y deben solicitar y obtener autorización del Estado para funcionar.
- ▶ **REQUISITOS:**
 - ▶ Deben tener un patrimonio inicial para cumplir con los fines propuestos estatutariamente para obtener la autorización estatal para funcionar
 - ▶ El **gobierno y la administración** de las fundaciones estará a cargo de un consejo de administración, integrado por un mínimo de tres personas humanas.

PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS: **MUTUALES**

- ▶ **CONCEPTO:** Entidades sin fines de lucro inspiradas en la solidaridad con el objeto de brindar ayuda recíproca, sostenida por el aporte de los asociados frente a riesgos eventuales o concurrir al bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica.

PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS: **COOPERATIVAS**

- **CONCEPTO:** Asociación autónoma de personas que sean unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS:

- ▶ Decisión de los miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por estatuto.
- ▶ Cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia.
- ▶ Consecución del objeto para el cual se formó o imposibilidad de cumplirlo.
- ▶ Vencimiento del plazo.
- ▶ Declaración de quiebra.
- ▶ Fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o las personas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido, o la escisión respecto de la persona jurídica que se divide y destina todo su patrimonio.
- ▶ Reducción a uno del número de miembros, si la ley exige pluralidad y ésta no es establecida dentro de los tres meses.
- ▶ Agotamiento de los bienes.
- ▶ Cualquier otra causa prevista en el estatuto, en la ley especial, o en el código Civil.

REVOCACIÓN DE AUTORIZACIÓN ESTATAL:

- 1- Actos graves que importen la violación de la ley, estatuto y el reglamento.
- 2- Por resolución fundada garantizando el derecho de defensa de la persona jurídica